

Confronto delle forme giuridiche

	Ditta individuale	Società in nome collettivo	Società a garanzia limitata (Sagl)	Società anonima (SA)
Basi giuridiche	Nessun requisito speciale	Art. 552-593, CO	Art. 772-827, CO	Art. 620-763, CO
Obiettivo	Aziende le cui attività sono strettamente legate a un unico proprietario (medico, architetto, ecc.)	Piccole società le cui attività sono strettamente legate a vari soci (azienda artigianale, ecc.)	Piccole e medie società di capitali strettamente legate alle persone	Società a fine di lucro che richiedono un apporto rilevante di capitale
Natura giuridica	Proprietario unico	Società di persone	Persona giuridica	Persona giuridica
Responsabilità dei proprietari	Responsabilità personale e illimitata per tutti i debiti	Responsabilità personale, illimitata e solidale dei soci per tutti i debiti	Nessuna responsabilità dei soci (a condizione che le quote sociali siano state interamente versate)	Nessuna responsabilità degli azionisti (a condizione che le azioni siano state interamente versate)
Nome della società	Deve includere il nome del proprietario	Libera scelta della ragione sociale	Libera scelta del nome della ditta. Presenza obbligatoria dell'indicazione «Sagl»	Libera scelta del nome della ditta. Presenza obbligatoria dell'indicazione «SA»
Numero minimo di fondatori	1 persona fisica (proprietario)	2 persone fisiche (soci)	1 persona fisica o giuridica (socio)	1 persona fisica o giuridica (azionista)
Nazionalità svizzera e domicilio in Svizzera	Non sono obbligatori, ma sono richiesti il permesso di lavoro e il permesso di soggiorno	Non sono obbligatori, ma sono richiesti il permesso di lavoro e il permesso di soggiorno	Almeno un dirigente o amministratore deve essere domiciliato in Svizzera	Almeno un membro del consiglio d'amministrazione o un direttore deve essere domiciliato in Svizzera.
Capitale minimo	Nessuno	Nessuno	CHF 20'000 (quota sociale minima di CHF > 0,00)	CHF 100'000 (CHF 50'000 versati; valore minimo di un'azione di CHF > 0,00)
Capitale in valuta estera	No	No	Sì; il capitale deve corrispondere a un controvalore di almeno CHF 20 000	Sì; il capitale deve corrispondere a un controvalore di almeno CHF 100 000
Costituzione	Col semplice esercizio di un'attività economica. Iscrizione nel registro di commercio obbligatoria a partire da CHF 100'000 di reddito annuo. Statuto d'indipendente ottenuto con l'iscrizione all'AVS	Con l'iscrizione nel registro di commercio e la conclusione di un contratto di società (quest'ultimo è facoltativo ma vivamente consigliato)	Con l'assemblea costitutiva dei soci davanti al notaio (firma di un atto pubblico) e l'iscrizione nel registro di commercio	Con l'assemblea costitutiva degli azionisti davanti al notaio (firma di un atto pubblico) e l'iscrizione nel registro di commercio
L'Obbligo de tenere una contabilità	Dipende dal reddito annuo Meno di CHF 500'000: obbligo di tenere una contabilità semplificata (entrate, uscite e stato patrimoniale) CHF 500'000 e oltre: obbligo di tenere una contabilità e di presentare il bilancio secondo gli articoli 957e seguenti del CO	Dipende dal reddito annuo Meno di CHF 500'000: obbligo di tenere una contabilità semplificata (entrate, uscite e stato patrimoniale) CHF 500'000 e oltre: obbligo di tenere una contabilità e di presentare il bilancio secondo gli articoli 957 e seguenti del CO	Obbligo di tenere una contabilità e di presentare il bilancio secondo gli articoli 957 e seguenti del CO	Obbligo di tenere una contabilità e di presentare il bilancio secondo gli articoli 957 e seguenti del CO

Per ulteriori informazioni: www.kmu.admin.ch/kmu/it/home/consigli-pratici/costituire-una-pmi/costituzione-d-impresa/scegliere-una-forma-giuridica.html

Ultimo aggiornamento: gennaio 2023

Portale PMI – Segreteria di Stato dell'economia (SECO)

Ufficio di revisione	Non obbligatorio	Non obbligatorio	Controllo limitato obbligatorio a partire da dieci dipendenti	Controllo limitato obbligatorio a partire da dieci dipendenti
			Controllo ordinario obbligatorio se due delle seguenti soglie sono superate : - Somma di Bilancio: CHF 20 milioni - Cifra d'affari: CHF 40 milioni - Numero di posti di lavoro: 250	Controllo ordinario obbligatorio se due delle seguenti soglie sono superate : - Somma di Bilancio: CHF 20 milioni - Cifra d'affari: CHF 40 milioni - Numero di posti di lavoro: 250
Tassazione	Il proprietario è soggetto all'imposta sul reddito, sul patrimonio professionale e privato	Ogni socio è soggetto all'imposta sulla sua quota di reddito e di patrimonio nella società così come sul suo reddito e patrimonio privato	La Sagl è tassata in quanto persona giuridica. Se realizza degli utili e li ridistribuisce sotto forma di dividendi, la società e i soci sono soggetti all'imposta sul reddito (doppia imposizione)	La SA è tassata in quanto persona giuridica. Se realizza degli utili e li ridistribuisce sotto forma di dividendi, la società e gli azionisti sono soggetti all'imposta sul reddito (doppia imposizione)
Vantaggi	- Costituzione semplice e rapida - Nessun capitale minimo richiesto - Nessuna doppia imposizione degli utili - Nessun ufficio di revisione - Trasformazione facile	- Costituzione relativamente semplice - Nessun capitale minimo richiesto - Struttura interna e regolamentazione delle partecipazioni flessibili	- Nessuna responsabilità personale per i debiti - Capitale minimo relativamente basso - Può essere convertita in SA senza liquidazione - Eventuale rendita di capitale in caso di vendita esente da imposte	- Nessuna responsabilità personale per i debiti - Quote della società facilmente negoziabili - Anonimato possibile degli azionisti - Credibilità nei confronti dei creditori, fornitori e clienti - Eventuale rendita di capitale in caso di vendita esente da imposte
Inconvenienti	- Responsabilità personale illimitata - Non ha diritto all'indennità di disoccupazione - Difficoltà di accesso a crediti - Protezione dell'azienda e del suo nome limitata a seconda del settore - Difficoltà di rilevare l'azienda - Nessun obbligo di LPP 3° pilastro (limitato al 20% del reddito) volontario	- Responsabilità personale illimitata - Non ha diritto all'indennità di disoccupazione - Diritto di parola di tutti i soci che può ostacolare la flessibilità imprenditoriale	- Spese di costituzione e di amministrazione - Doppia imposizione sugli utili - Ufficio di revisione - Anonimato impossibile dei soci - Meno credibilità di una SA nei confronti dei creditori, fornitori e clienti	- Spese di costituzione e di amministrazione - Doppia imposizione sugli utili - Ufficio di revisione